P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALIK ANAK DARI BAHEN (ALM);**
2. Tempat lahir : Tumbang Jutuh;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 15 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Jutuh RT.003/RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
5. Hakim sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA) yang beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51 RT. 003 RW.002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 45/Pid.Sus /2025/PN Kkn tanggal 22 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 14 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 14 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALIK Anak Dari BAHEN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *secara tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* melanggar **Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ALIK Anak Dari BAHEN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

5. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;

- 1 (satu) paket plastik klip berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Brutto 2,64 (dua koma enam empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **Nomor Register Perkara : PDM – 12/KKN/Enz.2/06/2025** tanggal 10 Juli 2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ALIK Anak dari BAHEN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bulan April tahun 2025 bertempat di Desa Tumbang Tujuh Rt.003/Rw.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah saksi AJIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, *yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi ANDRI HARIANTO dan saksi ERICK SAPUTRA MAGAT (anggota BNN Provinsi Kalteng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi AJIE di Desa Tumbang Tujuh Rt.003/Rw.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada tanggal 29 April 2025 sekira pukul 05.00 WIB para saksi melakukan observasi dan para saksi melihat gerak gerik mencurigakan dari terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) yang masuk kedalam rumah saksi AJIE dan tidak berapa lama terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) keluar dari pintu samping rumah dan para saksi langsung melakukan penyergapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibuang terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) dari tangan kanannya dan atas keterangannya narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi AJIE didalam rumahnya kemudian setelah terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) ditangkap kemudian para saksi langsung masuk kedalam rumah saksi AJIE bersama dengan terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) dan para saksi langsung menangkap saksi AJIE dan dilakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu berbagai ukuran, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y36 warna *MYSTIC BLACK* beserta nomor handphone +6285213304709, +6287743708622, (1)864200681486l5,864200681486l07, 5 (lima) pack kantong plastic klip bag ukuran 4x6cm, 2 (dua) unit timbangan digital CHQ HWH pocket scale PS200A warna hitam, 1 (satu) kemasan teh cina warna hijau merk GUANYINWANG kemudian terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) dan saksi AJIE beserta barang bukti dibawa ke BNN PROVINSI KALTENG guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,33 Gram yang dimasukkan dalam 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan kertas tissue putih berasal dari saksi AJIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) bertempat dirumah saksi AJIE di Desa Tumbang Tujuh Rt.003/Rw.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa PT. Pegadaian Persero Palangka Raya telah melakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 048/ 60511.00/2025 tanggal 30 April 2025 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih **2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram**.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.25.0006 tanggal 06 Mei 2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt terhadap nomor kode sample 25.098.10.16.06.0007.K, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor **0,7288 gram** (plastic klip dan kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut :

I. Organoleptik : Kristal bening
II. Identifikasi : METAMFETAMIN positif (+)
III. Pustaka : MA.PPOMN 14/N/2001
IV. Sisa contoh : habis.
V. Kesimpulan : METAMFETAMIN positif (+) terhadap parameter yang diuji (TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU), NOMOR URUT 61 LAMPIRAN I UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ALIK Anak dari BAHEN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bulan April tahun 2025 bertempat di Desa Tumbang Tujuh Rt.003/Rw.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah saksi AJIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi ANDRI HARIANTO dan saksi ERICK SAPUTRA MAGAT (anggota BNN Provinsi Kalteng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi AJIE di Desa Tumbang Tujuh Rt.003/Rw.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada tanggal 29 April 2025 sekira pukul 05.00 WIB para saksi melakukan observasi dan para saksi melihat gerak gerik mencurigakan dari terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) yang masuk kedalam rumah saksi AJIE dan tidak berapa lama terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) keluar dari pintu samping rumah dan para saksi langsung melakukan penyergapan serta penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibuang terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) dari tangan kanannya dan atas keterangannya narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi AJIE didalam rumahnya kemudian setelah terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) ditangkap kemudian para saksi langsung masuk kedalam rumah saksi AJIE bersama dengan terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) dan para saksi langsung menangkap saksi AJIE dan dilakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu berbagai ukuran, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y36 warna *MYSTIC BLACK* beserta nomor handphone +6285213304709, +6287743708622, (1)86420068148615,86420068148607, 5 (lima) pack kantong plastic klip bag ukuran 4x6cm, 2 (dua) unit timbangan digital CHQ HWH pocket scale PS200A warna hitam, 1 (satu) kemasan teh cinawarna hijau merk GUANYINWANG kemudian terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) dan saksi AJIE beserta barang bukti dibawa ke BNN PROVINSI KALTENG guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ALIK Anak dari BAHEN (Alm) mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,33 Gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan kertas tissue putih berasal dari saksi AJIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) bertempat dirumah saksi AJIE di Desa Tumbang Tujuh Rt.003/Rw.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa PT. Pegadaian Persero Palangka Raya telah melakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 048/ 60511.00/2025 tanggal 30 April 2025 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih **2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram**.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.25.0006 tanggal 06 Mei 2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt terhadap nomor kode sample 25.098.10.16.06.0007.K, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor **0,7288 gram** (plastic klip dan kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut :

I. Organoleptik : Kristal bening
II. Identifikasi : METAMFETAMIN positif (+)
III. Pustaka : MA.PPOMN 14/N/2001
IV. Sisa contoh : habis.
V. Kesimpulan : METAMFETAMIN positif (+) terhadap parameter yang diuji (TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU), NOMOR URUT 61 LAMPIRAN I UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andri Harianto Anak Dari Juniater,** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi bersama Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 di depan rumah Saksi Ajie yang beralamat di Desa Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari Kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan langsung menuju rumah Saksi Ajie, dimana pada saat itu, keluar seorang laki-laki yaitu Terdakwa dari pintu samping rumah Saksi Ajie yang kemudian Terdakwa terkejut sehingga menjatuhkan gumpalan tisu berwarna putih, lalu Terdakwa diamankan;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian tisu yang terjatuh diambil dan ketika dibuka diketahui terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengaku bahwa ia baru saja keluar dari rumah Saksi.Ajie setelah membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan juga kemudian mengamankan Saksi Ajie;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dariS Saksi Ajie untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bekerja di penambangan emas tradisional;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak melawan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam pengobatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Erick Saputra Magat, S.H. Anak Dari Ridel H. Magat,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi bersama Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 di depan rumah Saksi Ajie yang beralamat di Desa Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari Kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan langsung menuju rumah Saksi Ajie, dimana pada saat itu, keluar seorang laki-laki yaitu Terdakwa dari pintu samping rumah Saksi Ajie yang kemudian Terdakwa terkejut sehingga menjatuhkan gumpalan tisu berwarna putih, lalu Terdakwa diamankan;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian tisu yang terjatuh diambil dan ketika dibuka diketahui terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengaku bahwa ia baru saja keluar dari rumah Saksi.Ajie setelah membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan juga kemudian mengamankan Saksi Ajie;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dari Saksi Ajie untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bekerja di penambangan emas tradisional;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak melawan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam pengobatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ajie Anak Dari Kuling Nika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.05 WIB, di Desa Tumbang Jutuh RT.003/RW.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di depan rumah Saksi, Terdakwa ditangkap Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah setelah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu) dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi pergi kekamar dan mengambil paket narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di gantungan belakang pintu kamar dan kemudian Saksi timbang, dimana Saksi mengambil 2,5 (dua koma lima) gram narkotika jenis sabu dan memasukannya kedalam sebuah klip plastik;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saksi lalu Terdakwa pulang. Selanjutnya ketika Saksi sedang rebahan di ruang tengah, tiba-tiba datang beberapa orang dan berkata bahwa mereka adalah anggota BNN yang kemudian memperlihatkan surat tugas lalu Saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan karena telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu, namun Terdakwa langsung datang ke rumah Saksi dan membayar dengan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengetahui Saksi menjual narkotika jenis sabu, namun Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, apakah untuk dijual lagi atau dikomsumsi;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2025 dan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Jago;
- Bahwa orang-orang yang membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi adalah orang yang sudah mengenal Saksi dan kebanyakan bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang emas dan baru kali ini pulang kampung sekaligus membeli narkotika jenis sabu dari Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 048/ 60511.00/2025 tanggal 30 April 2025 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.25.0006 tanggal 06 Mei 2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya Bayu Indra Permana, S.Farm, dengan hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: “Barang bukti dengan nomor kode sample 25.098.10.16.06.0007.K, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor 0,7288 gram (plastic klip dan kristal bening), adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.05 WIB, di Desa Tumbang Jutuh RT.003/RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Ajie;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ajie melalui pintu samping dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ajie masuk ke kamarnya untuk mengambil sabu dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Ajie lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Ajie;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah keluar dari rumah Saksi Ajie sekitar 5 (lima) meter dari rumah Saksi Ajie, datang beberapa orang yang kemudian mengatakan bahwa mereka adalah anggota BNN sehingga Terdakwa kaget dan menjatuhkan tisu yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil tisu tersebut dan membuka tisu yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa ditanya darimana mendapatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa menjawab mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ajie sehingga kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa masuk ke rumah Saksi Ajie dan Saksi Ajie juga diamankan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Ajie sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu yang diberikan Saksi Ajie kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Ajie karena titipan dari teman kerja di penambangan emas, dan kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang pulang kampung;
- Bahwa teman Terdakwa yang menitipkan uang untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu yaitu Sdr.Udin dan Sdr.Utuh dimana narkotika jenis sabu tersebut akan dikomsumsi agar semangat dalam bekerja menambang emas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ajie menjual narkotika jenis sabu karena mendengar cerita dari orang-orang yang pernah membeli dari Saksi Ajie serta saya juga bertetangga dengan Saksi Ajie;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkomsumsi narkotika jenis sabu, namun hanya membeli dari Saksi Ajie karena dititipi teman dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang atau suatu apapun dari penitipan pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak dititipi uang untuk membelikan narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak pernah mengkomsumsi dan juga merasa takut, namun kemudian Terdakwa mau membelikan narkotika jenis sabu karena merasa tidak enak terhadap Sdr.Udin dan Sdr.Utuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu yang mau dibeli ketika dititipi uang, Sdr.Udin dan Sdr.Utuh pun tidak mengatakan kepada Terdakwa berapa banyak yang akan dibeli, begitu juga ketika Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.Ajie, Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di penambangan emas selama 2 (dua) minggu, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa narkotika jenis sabu dilarang dan hanya berniat membantu teman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli narkotika golongan I tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun hak Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket plastik klip berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat brutto 2,64 (dua koma enam empat) gram atau netto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram;
2. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuain, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.05 WIB di depan rumah Saksi Ajie yang beralamat di Desa Tumbang Jutuh RT.003/RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, karena dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;

2. Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ajie melalui pintu samping untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu Saksi Ajie masuk ke kamarnya untuk mengambil narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ajie kemudian keluar dari rumah Saksi Ajie;

3. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa keluar dari rumah Saksi Ajie berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Saksi Ajie, datang beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka adalah anggota BNN Kalimantan Tengah, sehingga Terdakwa terkejut dan menjatuhkan tisu yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipegangnya dan setelah itu Terdakwa diminta untuk mengambil dan membuka tisu yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa ditanya darimana mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa menjawab mendapatkannya dari Saksi Ajie sehingga kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa masuk ke rumah Saksi Ajie dan kemudian Saksi Ajie juga diamankan;

4. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Ajie sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu yang diberikan Saksi Ajie kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Ajie karena titipan dari teman kerja di penambangan emas yaitu Saudara Udin dan Saudara Utuh untuk dikomsumsi agar mereka semangat dalam bekerja menambang emas;

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ajie menjual narkotika jenis sabu karena mendengar cerita dari orang-orang yang pernah membeli serta Terdakwa juga bertetangga dengan Saksi Ajie;

7. Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak dititipi uang untuk membelikan narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak pernah mengkomsumsi dan juga merasa takut, namun kemudian Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu karena merasa tidak enak terhadap Saudara Udin dan Saudara Utuh;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 048/ 60511.00/2025 tanggal 30 April 2025 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram;

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.25.0006 tanggal 06 Mei 2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya Bayu Indra Permana, S.Farm, dengan hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: "Barang bukti dengan nomor kode sample 25.098.10.16.06.0007.K, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor 0,7288 gram (plastic klip dan kristal bening), adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk membantu teman dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang atau suatu apapun dari penitipan pembelian narkotika jenis sabu tersebut;

11. Bahwa Terdakwa dalam jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama ALIK ANAK DARI BAHEN (ALM) yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang atau dapat pula berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum (widderrecht telijkheid)*" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat sehingga dengan demikian garis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembeda antara *"tanpa hak"* dengan *"melawan hukum (faset)"* terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka masuk dalam pengertian *"tanpa hak"*, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian *"melawan hukum"*. Bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"*;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah proses mendapatkan seorang pihak yang bersedia membeli, baik secara langsung kepada orang atau pihak calon pembeli maupun tidak langsung yang dilakukan baik secara terang-terangan (yang tidak mungkin dilakukan) maupun secara terselubung dengan kode tertentu berupa iklan di media, brosur, surat, internet, media *online*;
- Menjual, adalah proses pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain dengan nilai/ harga tertentu, baik secara tunai atau berupa transfer melalui bank atau dibayar seketika atau kemudian sesuai perjanjian, Narkotika diserahkan seketika atau kemudian tergantung kesepakatan. Selanjutnya penjualan terjadi bila telah nyata ada penerimaan pembayaran sebagian atau seluruhnya dan harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruhnya atau sebagian;
- Membeli, perbuatan membeli sebagai lawan perbuatan menjual tersebut diatas, yaitu pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika dari pihak lain dengan nilai/ harga tertentu. Pembelian terjadi bila telah nyata ada pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagian atau seluruhnya harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruh atau sebagiannya seketika setelah pembayaran atau kemudian;

- Menerima, adalah perbuatan pengalihan kekuasaan Narkotika dari pihak lain untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri atau oleh orang lain, maupun sebagai titipan sementara yang hak pemilikan dan penggunaanya berada di tangan pemilik. Penerimaan dimaksud dilakukan atas dasar jual-beli atau tukar-menukar yang sudah atau dilakukan kemudian. Ataupun bisa karena pemberian cuma-cuma yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pemberian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terjadi;
- Menjadi Perantara, yang dimaksud perantara adalah dalam jual beli dia bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika atau sebaliknya antara pembeli dengan penjual dengan imbalan sejumlah uang atau bentuk imbalan lain, ataupun tanpa imbalan. Sedangkan dalam kondisi jual-beli tidak terjadi contohnya karena karena takut ketahuan atau tertangkap ketika akan terjadi proses jual-beli, maka terjadi percobaan (poging) perbuatan menjadi perantara jual-beli Narkotika;
- Menukarkan, yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika dengan cara diganti barang, baik dengan Narkotika jenis lain ataupun benda lain lain bukan uang. Delik ini timbul sesaat setelah terjadi tukar-menukar sebagian atau seluruhnya ketika Narkotika berpindah tangan;
- Menyerahkan, adalah perbuatan penyerahan sebagai lawan perbuatan menerima yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain baik milik sendiri atau milik orang lain. Dasar penyerahan sudah atau akan dilakukan jual – beli atau tukar-menukar. Bisa juga terjadi berdasarkan kesepakatan pemberian cuma-cuma yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyerahan yang dimaksud ini dapat terjadi dilakukan secara langsung kepada orang yang menerima atau menggunakan perantara orang atau perusahaan jasa pengiriman. Penyerahan Narkotika terjadi ketika Narkotika sudah berpindah tangan dari pemilik atau yang menguasainya baik secara langsung kepada penerima atau melalui perantara orang atau jasa pengiriman dengan tujuan penerima yang jelas berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. *(Basya Djamaluddin, "Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotripika, Jakarta, h.210-212)*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), akan tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ajie melalui pintu samping untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu Saksi Ajie masuk ke kamarnya untuk mengambil narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ajie kemudian keluar dari rumah Saksi Ajie;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa keluar dari rumah Saksi Ajie berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Saksi Ajie, datang beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka adalah anggota BNN Kalimantan Tengah, sehingga Terdakwa terkejut dan menjatuhkan tisu yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipegangnya dan setelah itu Terdakwa diminta untuk mengambil dan membuka tisu yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa ditanya darimana mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa menjawab mendapatkannya dari Saksi Ajie sehingga kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa masuk ke rumah Saksi Ajie dan kemudian Saksi Ajie juga diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Ajie sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu yang diberikan Saksi Ajie kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Ajie karena titipan dari teman kerja di penambangan emas yaitu Saudara Udin dan Saudara Utuh untuk dikomsumsi agar mereka semangat dalam bekerja menambang emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ajie menjual narkotika jenis sabu karena mendengar cerita dari orang-orang yang pernah membeli serta Terdakwa juga bertetangga dengan Saksi Ajie;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa menolak dititipi uang untuk membelikan narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak pernah mengkomsumsi dan juga merasa takut, namun kemudian Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu karena merasa tidak enak terhadap Saudara Udin dan Saudara Utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 048/ 60511.00/2025 tanggal 30 April 2025 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.25.0006 tanggal 06 Mei 2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya Bayu Indra Permana, S.Farm, dengan hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: "Barang bukti dengan nomor kode sample 25.098.10.16.06.0007.K, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor 0,7288 gram (plastic klip dan kristal bening), adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk membantu teman dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang atau suatu apapun dari penitipan pembelian narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan i, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan *(edukatif)*, koreksi (*korektif),* dan pencegahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, telah adil dan patut serta manusiawi dan telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga harus memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio integrum*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Plastik Klip berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 2,64 (dua koma enam empat) gram adalah narkotika golongan I bukan tanaman yang diperoleh tanpa izin dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meningat, Pasal 114 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alik Anak Dari Bahen (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.1. 1 (satu) paket Plastik Klip berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 2,64 (dua koma enam empat) gram;

5.2. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih**;**

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025, oleh Safrida Yusitarani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Laksana Arum Nugraheni, S.H.,M,H., Kiki Mahendra Febriansari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Jonathan Resya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Laksana Arum Nugraheni, S.H., M,H.	Safrida Yusitarani, S.H.,M.H.
TTD	
Kiki Mahendra Febriansari, S.H.	

Panitera Pengganti,

TTD

Akhmad Dillah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)